



P U T U S A N

Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yusril Achmad Jahrizil Bin Muhammad Yusuf Arif;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Villa Telaga Asri Blok B/8 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik atau tinggal di Perum Grand Pakuwon Cluster Glad Stone Blok JC2/15 Kelurahan Tandes Kec. Tandes Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 6 September 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/399/IX/RES.4.2/2025/SATRESNARKOBA tanggal 4 September 2025;
Terdakwa Yusril Achmad Jahrizil Bin Muhammad Yusuf Arif ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2025 sampai dengan tanggal 24 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2025 sampai dengan tanggal 03 November 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 November 2025 sampai dengan tanggal 18 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2025 sampai dengan tanggal 07 Januari 2026;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2026 sampai dengan tanggal 08 Maret 2026;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 09 Maret 2026 sampai dengan tanggal 07 April 2026;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 08 April 2026 sampai dengan tanggal 07 Mei 2026;

Terdakwa berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **1. Wasil, S.H., 2. Moh. Syamsul Arifin, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Wasil, S.H., & Partner yang beralamat kantor di Jalan Nginden II No. 86 Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Desember 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 15 Desember 2025 No. 1436/HK/XII/2025;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN.Sby, tanggal 9 Desember 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN.Sby, tanggal 9 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUSRIL ACHMAD JAHRIZIL BIN MUHAMMAD YUSUF ARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram* pada dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSRIL ACHMAD JAHRIZIL BIN MUHAMMAD YUSUF ARIF** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 1 bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh jaksa,

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari. Dikurangi masa penangkapan dan penahanan seluruhnya yang telah dijalani.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek merk warna grey merk "Volcom";
- 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) butir narkoba golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi logo "SHELL" warna kuning dengan berat netto $\pm$ 8,235 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi note warna hitam dengan simcard XL nomor 0818-0410-2000;

Dirampas untuk Di musnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi EXPANDER warna putih dengan nopol L-1953-SJ beserta kunci keyless Noka : MK2NCWTARKJ021833, Nosin : 4A91HA9289.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhammad Adi Budi Setiawan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 5 Maret 2026 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis pada tanggal 9 Maret 2026 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **YUSRIL ACHMAD JAHRIZIL BIN MUHAMMAD YUSUF ARIF** pada hari Kamis tanggal 03 September 2025 sekira jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di daerah Traffic Light THR Jl. Kusuma Bangsa Kel. Tambaksari, Kec. Tambaksari Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2025 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. OM BRO (DPO) menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi melalui aplikasi Whatsaap untuk memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir berwarna kuning berlogo “SHELL” dan terjadi percakapan diantaranya :

Terdakwa : “P”

Terdakwa : “Punya Ikan ta?” (punya ekstasi ta)”

Sdr. OM BRO (DPO) : “ada butuh berapa”

Terdakwa : “20 biji (20 butir pil ekstasi)”

Sdr. OM BRO (DPO) : “tak siapkan ya”

Terdakwa : “tak kasih cash ya nanti, setelah barangnya diterima”

Sdr. OM BRO (DPO) : “oke nanti tak kirim foto lokasinya”

- Kemudian setelah percakapan tersebut berakhir, terdakwa menunggu arahan dari Sdr. OM BRO (DPO) terkait lokasi pengambilan narkotika jenis ekstasi tersebut, kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk daihatsu X-PANDER warna putih dengan nopol L-1953-SJ menuju ke lokasi ranjauan yang telah disepakati yaitu di daerah Traffict Light THR Jl. Kusuma Bangsa Kel. Tambaksari, Kec. Tambaksari Surabaya, setelah berhasil memperoleh narkotika jenis ekstasi tersebut, terdakwa membawanya ke pelanggan/pembeli terdakwa yang sudah memesan sebelumnya.

- Bahwa terdakwa dalam membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir berwarna kuning berlogo “SHELL” dari Sdr. OM BRO (DPO) tersebut, setiap butirnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pembayaran sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) butir narkotika jenis ekstasi berwarna kuning berlogo “SHELL” sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. OM BRO (DPO) belum melakukan pembayaran, yang mana pembayaran akan dilakukan apabila narkoba jenis ekstasi telah laku terjual semua.
- Bahwa dalam menjual narkoba jenis ekstasi terdakwa tidak mendapatkan imbalan ataupun keuntungan.
- Bahwa dari sebanyak 20 (dua puluh) butir narkoba jenis ekstasi berwarna kuning berlogo "SHELL" tersebut belum ada yang laku terjual.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 04 September 2025 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pinggir jalan kampung yang beralamatkan di Jl. Wonorejo II, RW. 04, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari Surabaya, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA W, S.H dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : **1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) butir narkoba jenis ekstasi dengan berat netto $\pm$ 8,235 (delapan koma dua tiga lima) gram yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan di dalam 1 (satu) potong celana pendek warna grey merk Volcom yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam dan 1 (satu) unit mobil merk daihatsu X-PANDER warna putih dengan nopol L-1953-SJ.**
- Bahwa untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 22 September 2025 No. Lab : 08207/NNF/2025 atas nama Terdakwa **YUSRIL ACHMAD JAHIRIL BIN MUHAMMAD YUSUF ARIF** yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - **26759/2025/NNF.-: 20 (dua puluh) butir tablet warna kuning logo "Shell" dengan berat netto $\pm$ 8,235 gram.**

seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan **Mefedron (4-Methylmethacathinone)**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2025 tentang

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YUSRIL ACHMAD JAHRIZIL BIN MUHAMMAD YUSUF ARIF** pada hari Kamis tanggal 04 September 2025 sekira jam 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 di pinggir jalan kampung yang beralamatkan di Jl. Wonorejo II, RW. 04, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 04 September 2025 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pinggir jalan kampung yang beralamatkan di Jl. Wonorejo II, RW. 04, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari Surabaya, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA W, S.H dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : **1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat netto ± 8,235 (delapan koma dua tiga lima) gram yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan di dalam 1 (satu) potong celana pendek warna grey merk Volcom yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam dan 1 (satu) unit mobil merk daihatsu X-PANDER warna putih dengan nopol L-1953-SJ.**

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



- Bahwa untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 22 September 2025 No. Lab : 08207/NNF/2025 atas nama Terdakwa **YUSRIL ACHMAD JAHRIZIL BIN MUHAMMAD YUSUF ARIF** yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- **26759/2025/NNF.-: 20 (dua puluh) butir tablet warna kuning logo "Shell" dengan berat netto $\pm$ 8,235 gram.**

seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan **Mefedron (4-Methylmethacathinone)**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa YUSRIL ACHMAD JAHRIZIL BIN MUHAMMAD YUSUF ARIF tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2734/Pid.B/2025/PN.Sby. atas nama Terdakwa YUSRIL ACHMAD JAHRIZIL BIN MUHAMMAD YUSUF ARIF tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Novian Eko Satria W., S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 04 September 2025 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pinggir jalan kampung yang beralamatkan di Jl. Wonorejo II, RW. 04, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari Surabaya, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat netto $\pm$ 8,235 (delapan koma dua tiga lima) gram;
- Bahwa yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan di dalam 1 (satu) potong celana pendek warna grey merk Volcom yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam dan 1 (satu) unit mobil merk daihatsu X-PANDER warna putih dengan nopol L-1953-SJ;
- Bahwa untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2, **Bagas Putra Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 04 September 2025 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pinggir jalan kampung yang beralamatkan di Jl. Wonorejo II, RW. 04, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari Surabaya, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dan saksi NOVIAN EKO SATRIA W. selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat netto $\pm$ 8,235 (delapan koma dua tiga lima) gram;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan di dalam 1 (satu) potong celana pendek warna grey merk Volcom yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam dan 1 (satu) unit mobil merk daihatsu X-PANDER warna putih dengan nopol L-1953-SJ;
- Bahwa untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3, **Muhammad Adi Budi Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi yang merupakan adik dari teman saksi;
- Bahwa terdakwa sering meminjam 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi EXPANDER warna putih dengan nopol L-1953-SJ beserta kunci keyless Noka : MK2NCWTARKJ021833, Nosin : 4A91HA9289 milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa karena terdakwa sudah mengetahui tempat kunci dimana saksi menaruhnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 september 2025, saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah membawa mobil saksi yang pada saat itu saksi parkir didepan rumah untuk membawa narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memberi tahu saksi pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi EXPANDER warna putih dengan nopol L-1953-SJ beserta kunci keyless Noka : MK2NCWTARKJ021833, Nosin : 4A91HA9289 milik saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2025 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. OM BRO (DPO) menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi melalui aplikasi Whatsaap untuk memesan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa sebanyak 20 (dua puluh) butir berwarna kuning berlogo "SHELL" dan terjadi percakapan diantaranya:
 - Terdakwa : "P"
 - Terdakwa : "Punya Ikan ta?" (punya ekstasi ta)"

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. OM BRO (DPO) : “ada butuh berapa”
- Terdakwa : “20 biji (20 butir pil ekstasi)”
- Sdr. OM BRO (DPO) : “tak siapkan ya”
- Terdakwa : “tak kasih cash ya nanti, setelah barangnya diterima”
- Sdr. OM BRO (DPO) : “oke nanti tak kirim foto lokasinya” ;
- Bahwa kemudian setelah percakapan tersebut berakhir, terdakwa menunggu arahan dari Sdr. OM BRO (DPO) terkait lokasi pengambilan narkoba jenis ekstasi tersebut, kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk daihatsu X-PANDER warna putih dengan nopol L-1953-SJ menuju ke lokasi ranjauan yang telah disepakati yaitu di daerah Traffict Light THR Jl. Kusuma Bangsa Kel. Tambaksari, Kec. Tambaksari Surabaya, setelah berhasil memperoleh narkoba jenis ekstasi tersebut, terdakwa membawanya ke pelanggan/pembeli terdakwa yang sudah memesan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa dalam membeli narkoba jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir berwarna kuning berlogo “SHELL” dari Sdr. OM BRO (DPO) tersebut, setiap butirnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pembayaran sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) butir narkoba jenis ekstasi berwarna kuning berlogo “SHELL” sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. OM BRO (DPO) belum melakukan pembayaran, yang mana pembayaran akan dilakukan apabila narkoba jenis ekstasi telah laku terjual semua;
- Bahwa dalam menjual narkoba jenis ekstasi terdakwa tidak mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;
- Bahwa dari sebanyak 20 (dua puluh) butir narkoba jenis ekstasi berwarna kuning berlogo “SHELL” tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2025 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pinggir jalan kampung yang beralamatkan di Jl. Wonorejo II, RW. 04, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari Surabaya, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh)

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



butir narkoba jenis ekstasi dengan berat netto $\pm$ 8,235 (delapan koma dua tiga lima) gram;

- Bahwa yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan di dalam 1 (satu) potong celana pendek warna grey merk Volcom yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam dan 1 (satu) unit mobil merk daihatsu X-PANDER warna putih dengan nopol L-1953-SJ;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi EXPANDER warna putih dengan nopol L-1953-SJ beserta kunci keyless Noka : MK2NCWTARKJ021833, Nosin : 4A91HA9289 merupakan milik sdr. Muhammad Adi Budi Setiawan yang pada saat itu terdakwa ambil dirumah sdr. Muhammad Adi Budi Setiawan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, yaitu:

1.....1 (satu) potong celana pendek merk warna grey merk "Volcom";

2.....1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) butir narkoba golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi logo "SHELL" warna kuning dengan berat netto $\pm$ 8,235 gram;

3.....1 (satu) unit handphone merk redmi note warna hitam dengan simcard XL nomor 0818-0410-2000;

4.....1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi EXPANDER warna putih dengan nopol L-1953-SJ beserta kunci keyless Noka : MK2NCWTARKJ021833, Nosin : 4A91HA9289;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2025 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. OM BRO (DPO) menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Whatsaap untuk memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir berwarna kuning berlogo "SHELL" dan terjadi percakapan diantaranya:

Terdakwa : "P"

Terdakwa : "Punya Ikan ta?" (punya ekstasi ta)"

Sdr. OM BRO (DPO) : "ada butuh berapa"

Terdakwa : "20 biji (20 butir pil ekstasi)"

Sdr. OM BRO (DPO) : "tak siapkan ya"

Terdakwa : "tak kasih cash ya nanti, setelah barangnya diterima"

Sdr. OM BRO (DPO) : "oke nanti tak kirim foto lokasinya"

- Bahwa benar kemudian setelah percakapan tersebut berakhir, terdakwa menunggu arahan dari Sdr. OM BRO (DPO) terkait lokasi pengambilan narkoba jenis ekstasi tersebut, kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk daihatsu X-PANDER warna putih dengan nopol L-1953-SJ menuju ke lokasi ranjauan yang telah disepakati yaitu di daerah Traffict Light THR Jl. Kusuma Bangsa Kel. Tambaksari, Kec. Tambaksari Surabaya, setelah berhasil memperoleh narkoba jenis ekstasi tersebut, terdakwa membawanya ke pelanggan/pembeli terdakwa yang sudah memesan sebelumnya;

- Bahwa benar terdakwa dalam membeli narkoba jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir berwarna kuning berlogo "SHELL" dari Sdr. OM BRO (DPO) tersebut, setiap butirnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pembayaran sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) butir narkoba jenis ekstasi berwarna kuning berlogo "SHELL" sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa dalam membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. OM BRO (DPO) belum melakukan pembayaran, yang mana pembayaran akan dilakukan apabila narkoba jenis ekstasi telah laku terjual semua;

- Bahwa benar dalam menjual narkoba jenis ekstasi terdakwa tidak mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;

- Bahwa benar dari sebanyak 20 (dua puluh) butir narkoba jenis ekstasi berwarna kuning berlogo "SHELL" tersebut belum ada yang laku terjual;

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 04 September 2025 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pinggir jalan kampung yang beralamatkan di Jl. Wonorejo II, RW. 04, Kel.

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo, Kec. Tegalsari Surabaya, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA W, S.H dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : **1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat netto $\pm$ 8,235 (delapan koma dua tiga lima) gram yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan di dalam 1 (satu) potong celana pendek warna grey merk Volcom yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam dan 1 (satu) unit mobil merk daihatsu X-PANDER warna putih dengan nopol L-1953-SJ;**

- Bahwa benar untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 22 September 2025 No. Lab : 08207/NNF/2025 atas nama Terdakwa **YUSRIL ACHMAD JAHRIZIL BIN MUHAMMAD YUSUF ARIF** yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- **26759/2025/NNF.-: 20 (dua puluh) butir tablet warna kuning logo "Shell" dengan berat netto $\pm$ 8,235 gram.**

seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar didapatkan kandungan **Mefedron (4-Methylmethacathinone)**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009;

- Bahwa benar terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan dakwaan penuntut umum Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hukum acara pidana mana yang akan digunakan dalam mengadili perkara para terdakwa mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru sudah berlaku pada 1 Januari 2026 menggantikan Undang-Undang No 8 Tahun 1981. Bahwa dalam Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur “Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini. Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah dimulai pada tanggal 9 Desember 2025 maka hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana KUHP lama;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, maka sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menyatakan “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”. Penuntut Umum dalam dakwaannya bersifat Kombinasi kumulatif alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut pada dakwaan kumulatif kesatu yang disusun secara alternatif majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 622 ayat 1 huruf w Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Yusril Achmad Jahrizil bin Muhammad Yusuf Arif** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 "setiap orang" sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2025 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. OM BRO (DPO) menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi melalui aplikasi Whatsaap untuk memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir berwarna kuning berlogo "SHELL" dan terjadi percakapan diantaranya:

Terdakwa : "P"
Terdakwa : "Punya Ikan ta?" (punya ekstasi ta)"
Sdr. OM BRO (DPO) : "ada butuh berapa"
Terdakwa : "20 biji (20 butir pil ekstasi)"
Sdr. OM BRO (DPO) : "tak siapkan ya"
Terdakwa : "tak kasih cash ya nanti, setelah barangnya diterima"
Sdr. OM BRO (DPO) : "oke nanti tak kirim foto lokasinya"

Menimbang bahwa kemudian setelah percakapan tersebut berakhir, terdakwa menunggu arahan dari Sdr. OM BRO (DPO) terkait lokasi pengambilan narkoba jenis ekstasi tersebut, kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk daihatsu X-PANDER warna putih dengan nopol L-1953-SJ menuju ke lokasi ranjauan yang telah disepakati yaitu di daerah Traffict Light THR Jl. Kusuma Bangsa Kel. Tambaksari, Kec. Tambaksari Surabaya, setelah berhasil memperoleh narkoba jenis ekstasi tersebut, terdakwa membawanya ke pelanggan/pembeli terdakwa yang sudah memesan sebelumnya;

Menimbang bahwa terdakwa dalam membeli narkoba jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir berwarna kuning berlogo "SHELL" dari Sdr. OM BRO (DPO) tersebut, setiap butirnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pembayaran sebanyak 20 (dua puluh) butir narkoba jenis ekstasi berwarna kuning berlogo "SHELL" sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang bahwa terdakwa dalam membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. OM BRO (DPO) belum melakukan pembayaran, yang mana pembayaran akan dilakukan apabila narkotika jenis ekstasi telah laku terjual semua;

Menimbang bahwa dalam menjual narkotika jenis ekstasi terdakwa tidak mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;

Menimbang bahwa dari sebanyak 20 (dua puluh) butir narkotika jenis ekstasi berwarna kuning berlogo "SHELL" tersebut belum ada yang laku terjual;

Menimbang bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 04 September 2025 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pinggir jalan kampung yang beralamatkan di Jl. Wonorejo II, RW. 04, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari Surabaya, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA W, S.H dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : **1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat netto ± 8,235 (delapan koma dua tiga lima) gram yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan di dalam 1 (satu) potong celana pendek warna grey merk Volcom yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam dan 1 (satu) unit mobil merk daihatsu X-PANDER warna putih dengan nopol L-1953-SJ;**

Menimbang bahwa untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 22 September 2025 No. Lab : 08207/NNF/2025 atas nama Terdakwa **YUSRIL ACHMAD JAHRIZIL BIN MUHAMMAD YUSUF ARIF** yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- **26759/2025/NNF.-: 20 (dua puluh) butir tablet warna kuning logo "Shell" dengan berat netto ± 8,235 gram.**

seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar didapatkan kandungan **Mefedron (4-Methylmethacathinone)**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009;

Menimbang bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kedua, karena dalam surat dakwaan perkara *a quo* adalah sama dengan dakwaan kesatu, oleh karena itu pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak; sedangkan terhadap keringanan hukuman dengan alasan ada hal yang meringankan Terdakwa yang harus dipertimbangkan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pembelaan tersebut tidak terkait materi yuridis maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

01 Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

11 Terdakwa Pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

01 Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

11 Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada Pasal II ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 jo Pasal VII perubahan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong celana pendek merk warna grey merk "Volcom";
- 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi logo "SHELL" warna kuning dengan berat netto $\pm$ 8,235 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi note warna hitam dengan simcard XL nomor 0818-0410-2000

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d, dan e KUHP Jo Pasal 46 ayat (2) KUHP, terhadap barang bukti tersebut merupakan sarana tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal tersebut barang bukti tersebut harus dimusnahkan ; sedangkan :

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi EXPANDER warna putih dengan nopol L-1953-SJ beserta kunci keyless Noka : MK2NCWTARKJ021833, Nosin : 4A91HA928;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah disita, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhamad Adi Budi Setiawan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dari Penuntut Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusril Achmad Jahrizil bin Muhammad Yusuf Arif** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana berdasarkan dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yusril Achmad Jahrizil bin Muhammad Yusuf Arif** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek merk warna grey merk “Volcom”;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) butir narkoba golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi logo "SHELL" warna kuning dengan berat netto $\pm$ 8,235 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi note warna hitam dengan simcard XL nomor 0818-0410-2000;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi EXPANDER warna putih dengan nopol L-1953-SJ beserta kunci keyless Noka : MK2NCWTARKJ021833, Nosin : 4A91HA9289.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhammad Adi Budi Setiawan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 oleh Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H., dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2026** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, Reiyon Novandana Syanur Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Alex Adam Faisal, S.H.

ttd

Wiyanto, S.H., M.H.

ttd

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Pidana Nomor 2734/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)